

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
9320/2542

นายโอฬาร อัสวฤทธิกุล  
นางสาวสุกัญญา ตันติเจริญยศ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66, มาตรา 70, มาตรา 76, มาตรา 77

ป.วิ.พ. มาตรา 293

คดีที่จำเลยหยิบยกมาเป็นเหตุในคำร้องให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ.มาตรา 293 วรรคหนึ่ง โจทก์คือบริษัท ท. จำเลยคือบริษัท อ.ซึ่งเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย แม้โจทก์คดีนี้จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท อ.และจำเลยจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ท.ก็ตาม จะถือว่าคู่ความในคดีนี้เป็นคู่ความ เดียวกันกับคู่ความในคดีดังกล่าวหาได้ไม่ เพราะเป็นบุคคลต่างรายกัน ชอบที่ศาลจะ ยกคำร้องของจำเลยโดยเหตุดังกล่าวเสีย

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ และของจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ต่อมาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำเลยยื่นคำร้องว่า บริษัทที.เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจำเลยในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ ได้ฟ้องบริษัทโอฬารเทรเวล

จำกัด โดยโจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นเดียวกันให้ชำระหนี้ ค่าจ้างและค่าวัสดุจำนวน ๔,๓๙๕,๐๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ บริษัทโอฬารเทรเวล จำกัด ชดใช้เงินจำนวน ๑,๒๗๐,๑๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ บริษัท ที.เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ซิส จำกัด บริษัทโอฬารเทรเวล จำกัด อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวและขอทุเลาการบังคับไว้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยจึงขอให้งดการบังคับคดีนี้เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาและขอให้ศาลอุทธรณ์ ทุเลาการบังคับ และกรณีไม่มีเหตุที่จะงดการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่ง นั้น ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำพิพากษาและขอทุเลาการบังคับไว้ แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นอีกคดีหนึ่งในศาลเดียวกันนั้นซึ่งศาลยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากคดีดังกล่าวลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นฝ่ายชนะ จะไม่ต้องการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้ ปรากฏว่า คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๗๕๗/๒๕๔๐ ของศาลชั้นต้นเดียวกันที่จำเลยหยิบยกมาเป็นเหตุในคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง โจทก์คือบริษัท ที.เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำเลยคือบริษัทโอฬาร เทรเวล จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ฉะนั้น แม้โจทก์คดีนี้จะเป็นการการผู้มีอำนาจของบริษัท โอฬารเทรเวล จำกัด และจำเลยจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ที.เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก็ตาม ก็จะต้องถือว่าคู่ความในคดีนี้เป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๗๕๗/๒๕๕๐ ดังกล่าวหาได้ไม่ เพราะเป็นบุคคลต่างรายกัน กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตั้งแต่เบื้องต้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง ชอบที่ศาลจะยกคำร้องของจำเลยโดยเหตุดังกล่าวเสียแต่แรกแล้ว

พิพากษายืน

(สมชาย จุลนิติ-ระพินทร บรรจงศิลป-วิรัช ลัมวิชัย)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายประสงค์ คุณจิรภรณ์  
ศาลอุทธรณ์ -

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |